

RECURSO CÍVEL Nº 5062273-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE SA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO.ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. PEDIDO DA PARTE AUTORA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ANULAR O LANÇAMENTO DO IRPF, CANCELAR A MULTA E PAGAR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para, de OFÍCIO ANULAR a sentença, determinar o prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2024.

5062273-18.2024.4.02.5101

510014405654 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5062273-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE SA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença, *verbis*:

"Trata-se de Ação proposta por JOSE ROBERTO DE SA, em que objetiva a condenação da União Federal à repetição do indébito tributário, correspondente à totalidade dos descontos incidentes sobre seus proventos de inatividade indevidamente retidos entre 2020 e 2022, acrescidos de juros e correção monetária, além de indenização por danos morais.

Aduz que é incapaz e teve reconhecida a isenção de imposto de renda retido na fonte em razão de doença incapacitante ocorrida desde 2019, ano que que sofreu amputação de membro inferior direito. Afirma que é Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro reformado, recebendo sua aposentadoria através da RIOPREVIDÊNCIA, todavia, a RFB alega que houve dedução indevida de valores no ano calendário de 2019, exercício 2020, ano-calendário de 2020 exercício 2021, ano-calendário de 2021 exercício 2022. Requer a repetição dos valores indevidamente retidos.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/2001.

Decido.

Embora seja da União a competência para instituir o Imposto de Renda, pertence aos Municípios-membros o produto da arrecadação do referido tributo, incidente na fonte, sobre os rendimentos pagos por estes (art. 158, I, da CF).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684.169/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento acerca da competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar demandas cujo objeto seja a isenção de imposto de renda retido na fonte dos servidores estaduais/ municipais, afirmando a legitimidade do próprio ente federativo, sob o fundamento de que a ele pertence o produto da arrecadação do imposto da União, sobre rendas e proventos.

Esse é também o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo a partir do julgamento do Recurso Especial nº 989.419/RS, sob a sistemática do julgamento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). Tal entendimento foi sedimentado no verbete da Súmula nº 447 do STJ: "Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores."

De se mencionar o julgado referente ao Tema 193 STJ:

1. Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. Precedentes:

AgRg no REsp 1045709/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009; REsp 818709/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11/03/2009; AgRg no Ag 430959/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15/05/2008; REsp 694087/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 21/08/2007; REsp 874759/SE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 23/11/2006; REsp n. 477.520/MG, rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 21.03.2005; REsp n. 594.689/MG, rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.9.2005.

2. "O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional "pertencem aos Estados e ao Distrito Federal."

(José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714).

3. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 989.419/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Para ilustrar o entendimento ,seguinte julgado do TRF da 2ª Região:

Apelação Cível Nº 0007722-14.2003.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM

APELANTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

APELANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

APELADO: STELIO BRANCO DE MESQUITA

APELADO: ADILSON MENDES GUIMARAES

APELADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA

APELADO: JORGE JAYME BENVENUTI

APELADO: PAULO ROBERTO FILGUEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. TITULARIDADE DO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RE 607.886/RJ. TEMA 364 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REsp 989.419/RS

1. A Vice-Presidência desta Corte, considerando o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 607.886/RJ - Tema nº 364 ("É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem") e a aparente divergência do acórdão com o entendimento do STF, encaminhou os autos para esta Colenda Turma para que, se assim for entendido, haja a devida adequação do acórdão recorrido ao paradigma citado.

2. Inicialmente, a sentença (evento 220, fl. 12 a fl. 3 do evento 221) condenou ambos os réus (União Federal e Estado do Rio de Janeiro) a restituírem o imposto de renda sobre os valores recebidos pelos Autores a título de complementação de aposentadoria, até o limite do imposto incidente sobre a parcela de contribuição vertida para a entidade de previdência privada, no período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, devidamente corrigidos, mediante a aplicação da taxa SELIC, observada a ocorrência da prescrição, nos termos da fundamentação.

3. Seguidamente, foram desprovidas as apelações das rés. Todavia, retornados os autos à Terceira Turma Especializada para eventual adequação do julgamento ao pronunciamento do STJ no REsp n. 989.419/RS, foi exercido o juízo de retratação, em relação à parte do julgado, objeto do Recurso interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sendo integrado o acórdão quanto à forma de liquidação do julgado e à divisão da responsabilidade pela restituição.

4. Quanto à responsabilidade pela restituição, o acórdão assentou: "Por fim, cumpre ressaltar que, com a liquidação da PREVI-BANERJ, o Estado do Rio de Janeiro assumiu as obrigações previdenciárias a partir do ano 2000, quando passou a efetuar o pagamento das aposentadorias dos associados da PREVI-BANERJ. A partir do momento em que a RIOPREVIDÊNCIA passou a efetuar o pagamento das complementações de aposentadoria para os associados da PREVI-BANERJ, as retenções na fonte do imposto de renda foram destinadas aos cofres estaduais, nos

termos do termo que determina o art. 157, I, da Constituição Federal. Assim, a restituição do imposto de renda indevidamente recolhido sobre os valores vertidos pelo próprio empregado a título de contribuição para entidade de previdência complementar no período de vigência da Lei n. 7.713/88 deve ser suportado pela UNIÃO FEDERAL no período anterior à assunção, pela RIOPREVIDÊNCIA, do pagamento das complementações de aposentadoria percebidas pelos autores. Por outro lado, após o início do pagamento da complementação pela RIOPREVIDÊNCIA, o Estado do Rio de Janeiro deve ser o responsável pela restituição dos valores eventualmente recolhidos a maior.”

5. Examinando a questão, verifico que o juízo de retratação deve ser exercido, posto que, no julgamento do RE 607.886/RJ - Tema nº 364, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, após amplo debate, fixou a seguinte tese: “É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem”

6. A PREVI-BANERJ tinha como patrocinador instituidor o Banco do Estado do Rio de Janeiro, que sofreu intervenção em dezembro de 1994, e entrou em liquidação em 1996, sendo que, em janeiro de 1997, foi promulgada a Lei Estadual 2.674, que concedeu autorização ao poder executivo estadual para adoção de medidas necessárias à implementação de programa de reestruturação e de ajuste fiscal de longo prazo, uma vez que tais instituições não tinham reservas financeiras suficientes para honrar os compromissos com seus participantes ativos, assistidos e pensionistas.

7. O Decreto 23.313/97, de 4 de julho de 1997, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em seu art. 1º, dispôs que o Estado do Rio de Janeiro assumiria as obrigações decorrentes da liquidação extrajudicial do PREVI-BANERJ.

8. Visando à implementação de um sistema de previdência unificado, o Estado do Rio de Janeiro instituiu a Autarquia Estadual RIOPREVIDÊNCIA, por meio da Lei nº. 3.189 de 22/02/1999 que, em seu art. 1º - relativo ao FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com a finalidade de arrecadar, assegurar e administrar recursos financeiros e outros ativos para o custeio dos proventos de aposentadoria ou reforma, das pensões e outros benefícios, concedidos e a conceder a servidores estatutários e seus beneficiários, pelo Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações e, desde que autorizado por ato do Poder Executivo, aos participantes e ex-beneficiários da Caixa de Previdência dos Funcionários do Sistema Integrado BANERJ - PREVI-BANERJ.

9. Não existe responsabilidade da União Federal, posto que as obrigações do Banco do Estado do Rio de Janeiro e da Caixa de Previdência dos funcionários do sistema integrado BANERJ - PREVI-BANERJ foram assumidas expressamente pelo Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Decreto 23.313/97.

10. A União Federal não é parte legítima a figurar na ação de restituição de imposto de renda ajuizada por servidor estadual, o que afasta a competência da Justiça Federal.

11. Juízo de retratação exercido para desprover o recurso de apelação do Estado do Rio de Janeiro e prover a apelação da União Federal, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito em razão da incompetência da Justiça Federal. Sucumbência redistribuída.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do voto do Relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022.

No caso, os descontos de imposto sobre a renda do servidor são efetivados pelo Rioprevidência (evento 1, anexo 12), portanto a União não detém legitimidade a figurar no polo passivo do presente feito.

Assim, reconhecida a incompetência da União Federal, a consequência lógica é que a Justiça Federal não é competente para processar e julgar o presente feito, com fundamento no art. 109, I, da Constituição Federal, devendo a referida pretensão ser formulada perante o juízo estadual competente.

Isto posto, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto no enunciado nº 11, das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

“No caso de o Juiz do JEF reconhecer sua incompetência, deverá extinguir o processo ou suscitar conflito, se for o caso.”

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força da Lei 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A parte autora afirmou que a sentença merece reforma, pois, *"embora a competência para processar e julgar pedidos de repetição de indébito de Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre vencimentos de servidores públicos estaduais e municipais seja, em regra, da Justiça Estadual, o mesmo não ocorre em relação ao pedido de anulação de lançamento tributário e da multa aplicada"*.

É o breve relatório.

VOTO

O rito instituído pela Lei n.º 10.259/01 tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade.

O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão somente de recurso para as decisões que deferem medida cautelar no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recusais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

Excetuadas as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, **incompetência**, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso em face das sentenças extintivas sem apreciação do mérito.

No caso em tela, a extinção sem apreciação do mérito se deu em decorrência da incompetência da Justiça Federal para apreciar os descontos de imposto sobre a renda do servidor, uma vez que são efetivados pelo Rioprevidência (evento 1, anexo 12).

Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.

Todavia, o pedido da parte autora não abarca somente os descontos de imposto sobre a renda do servidor, efetivados pelo Rioprevidência. A parte autora também pleiteia a anulação do lançamento e da multa aplicadas pela Receita Federal, bem como o pagamento de danos morais.

Colhe-se da inicial o pedido da parte autora:

- a) Requerer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;
- b) REQUER a TUTELA PROVISÓRIA de EVIDÊNCIA E/OU URGÊNCIA para SUSPENDER a exigibilidade da cobrança fiscal do IRPF exercício 2020, 2021 e 2022, do quanto evidentemente já demonstrado sobre a ilegalidade da cobrança, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN;
- c) REQUER a CITAÇÃO da parte contrária para, querendo, apresente resposta à pretensão inicial, no prazo regulamentar, sob pena de sofrer os efeitos previstos em lei, sobretudo, o da revelia;
- d) REQUER seja a presente julgada PROCEDENTE para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, para determinar a anulação do lançamento do IRPF 2020, 2021 e 2022 e a Multa de Ofício arbitrada.
- e) Cumulativamente, requer seja a Ré condenada ao pagamento de danos morais, em valor não inferior a R\$5.000,00 (cinco mil reais).
- f) Requer a devolução dos valores retidos de IRPF na sua aposentadoria R\$26.139,27 (2020) + 27.757,32 (2021) + 13.082,78 (2022) no montante estimado de **R\$66.979,37** (sessenta e seis mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), devidamente corrigidos desde o pagamento;
- h) Requer a condenação da parte contrária em custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios em patamar previsto no Código de Processo Civil, qual seja, até 20% sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.
- i) Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito.

Desta forma, entende-se configurada a negativa de jurisdição.

Assim, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para, de OFÍCIO ANULAR a sentença, determinar o prosseguimento do feito.** Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.